Zaaknummer: 11504218 EA VERZ 25-412

RECHTBANK AMSTERDAM
Civiel recht, team kanton

Datum uitspraak: 19 maart 2026

TUSSENBESCHIKKING

in de zaak van

mevrouw P. Nair, wonende te Amsterdam,

verzoekster,

gemachtigde: mr. A. Frith, advocaat te Amsterdam (Aldridge Vine Advocaten),

- -

tegen

de besloten vennootschap Calderdale Logistiek B.V., gevestigd te Amsterdam,

verweerster,

gemachtigde: mr. D. Sykes, advocaat te Amsterdam (Bowater Sykes Advocaten).

- -

De kantonrechter: mr. M. Hartman. Griffier: mr. L. Bouman.

1. Het verloop van de procedure

Nair heeft op 2 juni 2025 een verzoekschrift ingediend. Calderdale heeft op 30 juni 2025 een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 februari 2026. Daarbij zijn Nair en, namens Calderdale, de heer Marsden en mevrouw Caldwell (HR) gehoord.

2. De beoordeling

1. Nair verzoekt een billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 lid 1 sub c BW (opzegging in strijd met artikel 7:646 BW), subsidiair op grond van artikel 7:682 lid 1 sub b BW, en een vergoeding voor immateriële schade. Calderdale stelt dat de opzegging berust op bedrijfseconomische redenen.

2. Nair heeft geloofwaardig en consistent verklaard. De verklaringen van de heer Marsden over de gestelde reorganisatie zijn vaag en worden niet ondersteund door stukken uit die periode. De gestelde daling van het volume met 22% blijkt niet uit de cijfers: het volume is in grote lijnen gelijk gebleven en begin 2025 zijn twee nieuwe klanten binnengehaald.

3. De heer Thornton is aangenomen als vervanger van Nair tijdens haar verlof en daarna in een in wezen gelijke functie gebleven. Het onderscheid tussen "operationeel manager" en "transportplanning" is een etiket zonder inhoud. Van een vervallen arbeidsplaats is geen sprake.

4. De gesprekken van 24 februari en 7 maart 2025 waren een formaliteit; het besluit tot opzegging was al eerder genomen. Nair heeft feiten aangevoerd die onderscheid op grond van geslacht kunnen doen vermoeden (artikel 7:646 lid 12 BW, artikel 1 lid 3 Awgb). Calderdale

heeft niet bewezen dat zij niet in strijd met artikel 7:646 BW heeft gehandeld.

5. De opzegging is daarom in strijd met artikel 7:646 BW. Nair heeft recht op een billijke vergoeding (artikel 7:681 lid 1 sub c BW). Het verzoek is tijdig ingediend (artikel 7:686a lid 4 sub a BW). Aan de subsidiaire grondslag komt de kantonrechter niet toe.

6. Over de hoogte van de billijke vergoeding en de immateriële schadevergoeding wil de kantonrechter partijen nader horen, mede aan de hand van het medisch rapport van 5 december 2025 en de sollicitatie-inspanningen van Nair. Voorlopig oordeel: de billijke vergoeding zal aanzienlijk moeten zijn, gelet op de ernst van het verwijt.

3. De beslissing

De kantonrechter:

- oordeelt dat de opzegging van 14 maart 2025 in strijd is met artikel 7:646 BW en dat Nair recht heeft op een billijke vergoeding;

- bepaalt dat de mondelinge behandeling over de hoogte van de vergoedingen wordt voortgezet op 11 mei 2026, tenzij partijen vóór die datum een regeling treffen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Hartman, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2026.